制定條文	說明
的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。 二、本府警察局：於騎樓地違反道路交通管理處罰條例之處罰。 三、本府交通局：騎樓地通行、停車範圍之認定、審查及許可。 四、本府經濟發展局：商家於騎樓地設置延伸性營業之認定、審查及許可。	
第四條　騎樓面臨道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指定文件向目的事業主管機關申請沿騎樓外緣向內以垂直道路之方式停放車輛及延伸性營業使用： 一、騎樓外側設有無遮簷人行道，且利用該人行道通行無障礙。 二、其他未經主管機	一、第一項明定得申請騎樓停放車輛及延伸性營業使用之情形。 二、第二項明定申請騎樓使用應具備之條件。 三、按道路交通管理處罰條例第五十五條第一項第一款規定：「汽車駕駛人，臨時停車有下列情形之一者，處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰：一、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車。」及第九十條之三第一項規定：「在圓環、人行道、交岔路口十公尺內，公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨

制定條文	說明
關或目的事業主管機關公告騎樓應完全供公眾通行之區域。 依前項申請騎樓使用者，須符合下列條件： 一、應留設自建築物地面層外牆面起算一・五公尺以上淨寬之行人空間。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一・三公尺以上。 二、應沿建築物出入口方向留設一・三公尺以上淨寬之縱向行人空間。 三、車輛停放方式以一排為限。 四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。 第一項所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。 目的事業主管機關審	害行人通行或行車安全無虞之原則，設置必要之標誌或標線另行規定機車、慢車之停車處所。」依前揭規定，騎樓原則不得停車，例外於設置之機(慢)車停車處所可停放機(慢)車，故不得停放汽車，爰於第三項明定得停放於騎樓之車輛。 四、臺南縣市合併後騎樓寬度不一，且騎樓地平面與鄰接地平面整平程度亦有差異，另騎樓是否得停放車輛或延伸性營業使用，尚應綜合考量周邊道路特性、交通狀況及停車空間等因素，爰賦予目的事業主管機關裁量權，以要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款，俾強化對騎樓之使用管理。 五、騎樓停放機車或自行車須評估周邊停車需求，以及是否妨害行人通行或行車安全；另目前於騎樓為延伸性營業之商家態樣多元，如零售業、餐飲業等，有另定子法予以規範之需求，爰於第五項明定本條申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。 六、騎樓停放機車、自行車或延伸性營業使用，涉及申請人財產權及行人通行權利，為利民眾識別騎樓使用狀態，並為避免衍生本府

制定條文	說明
查第一項申請案件，得綜合考量騎樓寬度與整平程度、道路特性、交通狀況、停車空間及公共設施等因素，要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款。 第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。 目的事業主管機關依第一項規定核准騎樓使用許可者，應揭露於該機關網站、設置必要之標誌或標線，或採取其他足以使公眾得知之方式。	警察局或交通局認定違法占用騎樓之疑義，目的事業主管機關核准騎樓使用許可者，應以適當方式公開，爰新增第六項規定。
第　五　條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止其騎樓使用許可，且自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓使用許可內容使用、執行其管理事項、或未履行其負擔，經命限期改善，屆期仍未完成改善。	明定原行政處分之撤銷或事後廢止之依據。

制定條文	說明
二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	
第六條　行為人未依第四條規定取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用，依道路交通管理處罰條例裁罰之。	一、行為人未依第四條規定取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用，均屬違反本自治條例之態樣，惟仍應按個案違規情節依道路交通管理處罰條例裁罰之。 二、按道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第一款及第十款規定：「有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰：一、在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物。十、未經許可在道路擺設攤位。」如未依本自治條例第四條規定取得騎樓使用許可，於騎樓設置足以妨礙交通之物者，即得依前揭第一款規定裁罰；如商家未經許可於騎樓設置延伸性營業使用者，亦得依前揭第十款規定裁罰。
第七條　主管機關或目的事業主管機關就協助推動無障礙通行或友善育兒環境之騎樓使用管理計畫，得予以適當之補助。	為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於行動不便者通行或友善嬰幼兒通行之環境，避免因開放通行目的以外之利用反而造成對於行動不便者和嬰幼兒車通行之妨礙，授權主管機關或目的事業主管機

制定條文	說明
	關得予以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。
第　八　條　　本自治條例自公布日施行。	本條規範自公布日期施行。

市府版本V3

臺南市騎樓地使用管理自治條例草案

第　一　條　　為規範本市騎樓地之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。

第　二　條　　本自治條例所稱騎樓地，指依臺南市騎樓地設置標準所設置之騎樓或無遮簷人行道。

第　三　條　　本自治條例主管機關為本府工務局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。

前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。

二、本府警察局：於騎樓地違反道路交通管理處罰條例之處罰。

三、本府交通局：騎樓地通行、停車範圍之認定、審查及許可。

四、本府經濟發展局：商家於騎樓地設置延伸性營業之認定、審查及許可。

第　四　條　　騎樓面臨道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指定文件向目的事業主管機關申請沿騎樓外緣向內以垂直道路之方式停放車輛及延伸性營業使用：

一、騎樓外側設有無遮簷人行道，且利用該人行道通行無障礙。

二、其他未經主管機關或目的事業主管機關公告騎樓應完全供公眾通行之區域。

依前項申請騎樓使用者，須符合下列條件：

一、應留設自建築物地面層外牆面起算一・五公尺以上淨寬之行人空間。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一・三公尺以上。

二、應沿建築物出入口方向留設一・三公尺以上淨寬之縱向行人空間。

三、車輛停放方式以一排為限。

四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。

第一項所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。

目的事業主管機關審查第一項申請案件，得綜合考量騎樓寬度與整平程度、道路特性、交通狀況、停車空間及公共設施等因素，要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款。

第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。

目的事業主管機關依第一項規定核准騎樓使用許可者，應揭露於該機關網站、設置必要之標誌或標線，或採取其他足以使公眾得知之方式。

第　五　條　　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止其騎樓使用許可，且自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可：

一、騎樓土地所有權人未依騎樓使用許可內容使用、執行其管理事項、或未履行其負擔，經命限期改善，屆期仍未完成改善。

二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。

第　六　條　　行為人未依第四條規定取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用，依道路交通管理處罰條例裁罰之。

第　七　條　　主管機關或目的事業主管機關就協助推動無障礙通行或友善育兒環境之騎樓使用管理計畫，得予以適當之補助。

第　八　條　　本自治條例自公布日施行。

參、公聽會會議紀錄

研擬「臺南市騎樓地使用管理自治條例」草案
公聽會會議紀錄(第一場)

壹、時間：中華民國113年8月8日(星期四)上午9時30分

貳、地點：民治市政中心1樓南瀛堂

參、主席：尤天厚 副秘書長

肆、出列席人員：如簽到表

伍、議程：

一、司儀開場

二、主席致詞

三、業務單位草案提要說明(工務局)

四、意見陳述與討論

五、各機關回應重要爭點

六、主席結語

陸、散會

附錄一、公聽會內容

附錄二、書面意見

附錄一、公聽會內容

尤天厚副秘書長
代表臺南市政府致詞
尤天厚副秘書長：
謝謝，首先先跟市議員及民意代表的助理致敬，感謝穎艾達利議員、家鳳議員的執行長、蔡育輝議員的吳執行長、林俊憲委員的特助、宗翰議員的主任以及賴惠員委員的特助，還有今天特別來參與公聽會的，臺南市人本交通促進協會，林詠軒，臺南市無障礙協會，林昭坤理事長以及邱麗夙常務理事，另外也包括我們市府，工務局_陳世仁局長、法制處代表_楊璿圓處長。今天是我們公聽會的第一場，因為颱風天順延到今天，謹代表市長向大家致歉，非常歡迎大家踴躍參與，今天要討論的議題，臺南市騎樓管理自治條例，牽涉到人本問題，騎樓到底是行人使用、是要保護行人還是車輛，這是長久以來的問題，我認為這必須要隨著時代改變調整，我以前在行車事故鑑定委員會擔任委員，我的意見都是少數說，例如違反標線標示的交通規則不一定和肇責有關係，今天探究議題，是有關騎樓的部分，騎樓是給行人 還是住家使用，還是有其他用途，在不影響安全情況下，是否有其他使用的空間，今天舉辦公聽會，本府沒有任何預設立場，希望透過大家發言讓自治條例更完整完備，保障行人安全的前提下，也兼顧保護住家營業自由，我就致詞到這邊，感謝大家參與公聽會。

臺南市人本交通促進協會_陳可昀：
不好意思 你好，剛剛看到政府版本的相對比較完整，有一些問題想要請教，比如說，剛剛說無障礙通行，有明確定義，路線是直 地面是平的，在我們交通違規檢舉的時候，常遇到警察給的回饋，這邊明明可以過，為什麼要報警，在騎樓會比較有相同問題，對無礙障通行的定義，他說可以在上面申請營業使用，不可以妨礙通行，營業會排隊問題，排隊遇到阻礙算是阻礙嗎?如果在騎樓煮菜，端菜造成行人危害，也算是危害嗎?再來是，他如果沒有申請，住家前面堆放雜物，這個雜物的部分，是警察取締，還是工務局執行，這個沒有在上面談到，大概是這些問題。

台南市無障礙協會林昭坤理事長
臺南市無障礙協會
林昭坤理事長：

主席，與會代表大家好，僅代表我們行動不便者，這個議題對我們來講很重要，我們之後會有一個，很長的改革陣痛期，對於我們行動不便者來說，我們市政府從106年開始，推動所謂的，行人安全 店家賺錢，知道這是甚麼，為什麼要推動騎樓暢通計畫，相信是要讓我們行動不便者，人可以安全走在騎樓裡面，我跟我們邱常委，參與這個計劃，騎樓高高低低，每次去勘查的時候，總是走到一段路，大概走了五戶就繞出來，甚至整條人行道，騎樓沒辦法走在裡面，我們騎樓高低差，落差非常大之外，機車 汽車 攤販，全部都設置在騎樓地，對於公聽會對我們來說很重要，會牽涉到私人財產權，但這是屬於公眾利益部分，對我們不方便，如果我們可以安全在騎樓裏面行走，相信每一個人，都可以很安全，尤其小朋友，在這個這麼多年來的推動，尤其是對附近有國小的小孩，下課他們不用擔心走在哪裡，走在馬路上，有危險的問題，未來的自治條例怎麼制定，最後要遵守1米五的空間，讓輪椅使用者可以安全，希望可以新北台北一樣，放心走在騎樓地，不用擔心走兩戶就要繞出來，這對我們來說是最大的福利，這是我們的訴求，很多版本條例，等一下在與會裡面，有更多可以討論的地方，先說到這邊。

臺南市無障礙協會
邱麗夙常務理事:
臺南市無障礙協會_邱麗夙常務理事：
我是常務理事邱麗夙，首先對這個草案提問一下，會頂撞其他法，人行道大家都知道，騎樓大家都知道屬於行人通行，是財產沒錯，但供大眾使用，民法 第765條規定，不可以設置障礙 跟攤販，也不能設攤，房子建築法有規定，要跟旁邊一樣高，法規有定，只是大家不執行而已，設法也沒有意義，考量一下，到底該不該有這個草案，如果真的問大家，如果真的要設這個草案，第四條的市政府版本，這個機慢車，摩托車而已，汽車不能，而且占用道路，一定違反交通管理規則，可以延伸使用，營業使用，一旦設攤，就跟剛剛說的，人本說的，我走過去，熱湯就過來，危險是行人，老人家 視障者，娃娃車在走，設攤本來就違法，你還開這個草案說可以設攤，不應該吧，現在講公平性，如果可以設攤，今天可以設攤，隔壁也要設攤，大家都設，合乎規矩，要嘛就大家設在裡面，不要設騎樓，讓你來的顧客可以停車，來設騎樓 來買的顧客，就停在路上，就那塊地而已，依照沒有人行